

Absender: Kechel, Auenstr. 16, 88356 Ostrach

Staatsanwaltschaft Berlin

GSt: 272

10548 Berlin

Jan Kechel

Auenstr. 16

88356 Ostrach

E-Mail: jan@kechel.de

Datum: 20.01.26

**Beschwerde gegen Einstellungsverfügung ohne Auflagen oder Weisungen
der Staatsanwaltschaft Berlin vom 13.01.2026 - Az. 272 UJs 29/26**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Berlin vom 23.01.2026 ein.

Angezeigte Behörden

Meine Anzeige bezieht sich gegen die Genehmigungsbehörden von Heizkraftwerken, GuDs oder BHKWs, die mit Öl, Erdgas oder Kohle betrieben werden, und so zusätzliches, aus fossilem Kohlenstoff erzeugtes, CO₂ emittieren:

Kraftwerk	Brennstoff	Laufzeit	tCO₂/Jahr	tCO₂ ges.	CDR Kosten
Heizkraftwerk Reuter West	Steinkohle	4 Jahre	1.600.000	6.400.000	3,20 Mrd. €
Heizkraftwerk Moabit	Steinkohle + Biomasse	4 Jahre	800.000	3.200.000	1,60 Mrd. €

Heizkraftwerk Klingenberg	Erdgas	20 Jahre	500.000	10.000.000	5,00 Mrd. €
Heizkraftwerk Lichterfelde	Erdgas (GuD)	20 Jahre	387.840	7.756.800	3,88 Mrd. €
Heizkraftwerk Mitte	Erdgas	20 Jahre	350.000	7.000.000	3,50 Mrd. €
Heizkraftwerk Charlottenburg	Erdgas	20 Jahre	200.000	4.000.000	2,00 Mrd. €
Heizkraftwerk Wilmerdorf	Erdgas	20 Jahre	120.000	2.400.000	1,20 Mrd. €
Gesamt			3.957.840	40.756.800	20,38 Mrd. €

Vermögensschaden gesamt für Berliner: 20,38 Mrd. €

Begründung:

Die Staatsanwaltschaft hat den Anfangsverdacht der Untreue (§ 266 StGB) oder Betrugs (§ 263 StGB) mit folgender Begründung verneint:

„Die eventuelle naturwissenschaftliche Mit-Kausalität einer Handlung für den Eintritt eines strafrechtlichen unerwünschten Erfolgs ist für die Verwirklichung eines Straftatbestandes nicht hinreichend.“

Zur Rechtsfehlerhaftigkeit der Einstellungsverfügung:

Die Staatsanwaltschaft hat verkannt, dass der Anfangsverdacht nach § 152 Abs. 2 StPO keine hohe Wahrscheinlichkeit erfordert, sondern lediglich "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte". Angesichts der Höhe der nicht ausgewiesenen Verbindlichkeiten (20,38 Mrd. €) und der eindeutigen Ausweispflicht nach §§ 7, 11, 17 BHO/LHO hätte die Staatsanwaltschaft zumindest ermitteln müssen, ob die Amtsträger diese Pflicht kannten oder hätten kennen müssen.

Die pauschale Verneinung des Anfangsverdachts ohne Ermittlungen zum subjektiven Tatbestand ist ermessensfehlerhaft.

Im Einzelnen:

1. Verfassungsrechtliche Verpflichtung zu Carbon-Removal

Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass der Gesetzgeber verpflichtet ist, die nach 2030 erforderlichen Reduktionsmaßnahmen rechtzeitig festzulegen, um einen "freiheitsschonenden Übergang" zu ermöglichen (BVerfG 1 BvR 2656/18, Rn. 195). Der IPCC-Sachstandsbericht AR6, auf den sich das BVerfG stützt, stellt fest: Bei Fortsetzung der derzeitigen Emissionstrends ist Carbon Dioxide Removal zwingend erforderlich, um nach einem temporären Überschreiten ("Overshoot") wieder auf 1,5°C zurückzukehren.

Jedes weitere genehmigte Kraftwerk schafft zum Zeitpunkt der Genehmigung die Verbindlichkeit, das gesamte über die Laufzeit erzeugte CO₂ aus fossilem Kohlenstoff 1:1 wieder zu entfernen.

Diese wissenschaftliche Erkenntnis ist keine politische Meinung, sondern Grundlage der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung.

Deutschland hat seine Emissionen seit 1990 um etwa 40% reduziert - global stiegen die Emissionen im gleichen Zeitraum um über 60%. Bei diesem Trend ist Carbon-Removal faktisch unausweichlich.

Die verfassungsrechtliche Verpflichtung zu Carbon-Removal löst die haushaltsrechtliche Ausweispflicht aus. Nach § 17 Abs. 2 BHO/LHO sind bei mehrjährigen Maßnahmen die "voraussichtlichen Gesamtkosten" darzulegen. Diese Pflicht gilt nicht erst bei gesetzlich festgelegten Zahlungspflichten, sondern bereits bei wirtschaftlich unvermeidbaren Folgekosten.

Vergleichbar sind:

- Pensionsrückstellungen (ausgewiesen, obwohl künftige Regierungen das System ändern könnten)
- Renaturierungskosten bei Steinbrüchen (ausgewiesen ab Genehmigung, nicht erst bei Stilllegung)
- Atommüll-Endlagerkosten (ausgewiesen, obwohl Endlager noch nicht existiert)

Zur Schwere der Pflichtverletzung: Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Verschiebung von Emissionslasten in die Zukunft die Freiheitsrechte künftiger Generationen verletzt (1 BvR 2656/18, Rn. 183, 192). Die hier gerügte Nichtausweisung von Verbindlichkeiten ist eine solche verfassungswidrige Lastenverschiebung.

2. Verstoß gegen Haushaltsgrundsätze

Die verfassungsrechtliche Verpflichtung zu Carbon-Removal begründet nach § 17 Abs. 2 BHO die Pflicht, die "voraussichtlichen Gesamtkosten" zu ermitteln und auszuweisen.

Das systematische Verschweigen der Verbindlichkeiten in Höhe von 20,38 Milliarden Euro verstößt gegen § 7, § 11 und § 17 BHO/LHO und erfüllt den Tatbestand der Untreue (§ 266 StGB) oder Betrugs (§ 263 StGB).

Die Höhe der Verbindlichkeiten ist nicht spekulativ, sondern konkret nachvollziehbar:

1. PIK-Studie ermittelt 388-500 €/t als konservative Schätzung
2. Carbon-Removal kann bereits heute von Anbietern wie Climeworks, Carbon Engineering oder Carbfix erworben werden. Aktuelle Marktpreise liegen bei 600-1.200 €/t.

Die Verbindlichkeit entsteht mit der Emission, nicht erst mit der Fälligkeit. Dies entspricht dem handelsrechtlichen Grundsatz der periodengerechten Zuordnung (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB): Aufwendungen sind dem Geschäftsjahr zuzurechnen, in dem sie verursacht werden.

Dass der Gesetzgeber die Fälligkeit dieser Verbindlichkeiten noch nicht geregelt hat, ändert nichts an ihrer Existenz. Nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, wenn die Verpflichtung dem Grunde nach besteht, aber nach Höhe oder Zeitpunkt ungewiss ist. Genau dies trifft auf Carbon-Removal-Kosten zu.

Hinzu kommt: Bei Überschreitung klimatischer Kipppunkte können selbstverstärkende Effekte eintreten, die den Entfernungsbedarf vervielfachen. Dies erhöht das Risiko, macht die Kosten aber nicht spekulativ – es unterstreicht vielmehr die Dringlichkeit der Ausweisung.

Nach BGH-Rechtsprechung kann der Vermögensschaden bereits in der Begründung einer Verbindlichkeit liegen (BGHSt 21, 384, 385 - Provisionsvertreter-Fall; BGHSt 16, 220; BGHSt 23, 300). Das BVerfG hat klargestellt, dass der Vermögensschaden konkret zu beziffern ist (BVerfGE 126, 170, 211 f.).

Abschließend: Die Berliner Behörden haben mit der Genehmigung der Kraftwerke Verbindlichkeiten in Höhe von 20,38 Mrd. Euro begründet, ohne diese auszuweisen. Dies ist der Kern des Tatvorwurfs.

Im Übrigen verweise ich auf meine Strafanzeige aus dem Bescheid der Staatsanwaltschaft Konstanz vom 05.11.2025.

Bemerkung

Unser Rechtssystem tut sich schwer mit der "anteiligen Schuld" an den globalen Klimafolgen.

Jetzt ist das anders, da wir die 1,5 Grad erreicht haben, eine Rückkehr zu 1,5 Grad wissenschaftlich nötig ist um Kippunkte zu vermeiden, jede weitere Emission fossilen CO₂ 1:1 zuzuordnen ist zum Emittenten, und jede weitere Emission fossilen CO₂ 1:1 wieder zu entnehmen ist, ganz unabhängig davon was andere Länder machen.

Nicht die Gesetze haben sich geändert, sondern die Umwelt.

Die Welt ist jetzt so wie sie ist.

Entsprechend sollten die bestehenden Gesetze ab sofort ausreichend sein, um diese Verbindlichkeiten ausweisen zu müssen.

Der Gesetzgeber hat sich schliesslich einen vollständigen und wahren Haushalt per Gesetz gewünscht.

Antrag:

Ich bitte um Aufhebung der Einstellungsverfügung und Anweisung an die Staatsanwaltschaft Berlin, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Über eine Einstellung mit Auflagen oder Weisungen an die entsprechenden Behörden würde ich mich sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel